



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
PJe - Processo Judicial Eletrônico

22/02/2026

Número: **0811884-29.2026.8.10.0001**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**

Órgão julgador: **Vara de Saúde Suplementar do Termo Judiciário de São Luís**

Última distribuição : **20/02/2026**

Valor da causa: **R\$ 15.000,00**

Assuntos: **Tratamento médico-hospitalar**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA (REQUERENTE)		JULIO CAMPOS DE AMORIM (ADVOGADO) LUCIANA AMORIM SANTOS JACINTO (ADVOGADO)	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (REQUERIDO)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
17272 4700	20/02/2026 17:46	Citação	Citação
17272 4696	20/02/2026 17:46	Certidão	Certidão
17272 4697	20/02/2026 17:46	1E-mail de Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - URGENTE - Citação e intimação - Processo 0811	Citação
17266 7390	20/02/2026 12:02	Certidão	Certidão
17266 7394	20/02/2026 12:02	E-mail de Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - URGENTE - Citação e intimação - Processo 08118	Termo
17266 5875	20/02/2026 12:00	Mandado	Mandado
17263 7991	20/02/2026 10:12	Decisão	Decisão
17262 7707	20/02/2026 09:07	Petição Inicial	Petição Inicial
17262 7715	20/02/2026 09:07	RG Luziane de Jesus Santos Silva Rocha	Documento de identificação
17262 7717	20/02/2026 09:07	Certidão de Casamento	Documento Diverso
17262 7718	20/02/2026 09:07	Comprovante de Residencia	Comprovante de endereço
17262 7719	20/02/2026 09:07	Carteira do Plano de Saude Luziane	Documento Diverso
17262 7721	20/02/2026 09:07	DECLARACAO DE HIPOSSUFICIENCIA LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA assinado	Declaração
17262 7722	20/02/2026 09:07	PROCURACAO LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA assinado	Procuração
17262 7723	20/02/2026 09:07	Laudo Medico Dra Samantha Maria Lima de Sousa	Documento Diverso
17262 7724	20/02/2026 09:07	Negativa do Plano de Saude Amil	Documento Diverso
17262 7725	20/02/2026 09:07	Negativa Formalizada Pelo Plano de Saude enviada a paciente	Documento Diverso
17263 0477	20/02/2026 09:07	Print do Aplicativo da Amil Confirmando a Negativa 01	Documento Diverso

17263 0478	20/02/2026 09:07	Print do Aplicativo da Amil Confirmando a Negativa 02	Documento Diverso
17263 0479	20/02/2026 09:07	Print do Site da Maternidade Mostrando os planos que são aceitos	Documento Diverso
17263 0480	20/02/2026 09:07	Audio do Marido Falando com o Atendimento da Amil	Documento Diverso



VARA DA SAÚDE SUPLEMENTAR DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

Endereços: Av. Prof. Carlos Cunha, s/n - Calhau, São Luís - MA, 65076-905 - Telefone: (98) 2055-2495 - E-mail: varasaudesup_slz@tjma.jus.br

Processo nº : 0811884-29.2026.8.10.0001

Parte Autora : LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA

Parte Ré : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

CERTIDÃO

CERTIFICO que, nesta data, faço juntada do aceite expresso da parte Requerida AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. da mensagem encaminhada por email, ficando citada dos termos da ação e intimada dos termos da decisão que decidiu o pedido liminar.

O acima disposto é verdade e dou fé.

São Luís(MA), Sexta-feira, 20 de Fevereiro de 2026.

PEDRO BERGE CUTRIM FILHO

Diretor de Secretaria





VARA DA SAÚDE SUPLEMENTAR DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

Endereços: Av. Prof. Carlos Cunha, s/n - Calhau, São Luís - MA, 65076-905 - Telefone: (98) 2055-2495 - E-mail: varasaudesup_slz@tjma.jus.br

Processo nº : 0811884-29.2026.8.10.0001

Parte Autora : LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA

Parte Ré : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

CERTIDÃO

CERTIFICO que, nesta data, faço juntada do aceite expresso da parte Requerida AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. da mensagem encaminhada por email, ficando citada dos termos da ação e intimada dos termos da decisão que decidiu o pedido liminar.

O acima disposto é verdade e dou fé.

São Luís(MA), Sexta-feira, 20 de Fevereiro de 2026.

PEDRO BERGE CUTRIM FILHO

Diretor de Secretaria





Vara de Saúde Suplementar do Termo Judiciário de São Luís <varasaudesup_slz@tjma.jus.br>

URGENTE - Citação e intimação - Processo 0811884-29.2026.8.10.0001

Amil Jurídico Emergencial <amiljuridicoemergencial@amil.com.br> 20 de fev
Para: Vara de Saúde Suplementar do Termo Judiciário de São Luís <varasaudesup_slz@tjma.jus.br>, Amil Jurídico Emergencial <amiljuridicoemergencial@amil.com.br>

Prezado (a), boa tarde!

Esse e-mail destina-se, exclusivamente, ao recebimento de citações e documentos emergenciais direcionados por Oficiais de Justiça ou Auxiliares da Justiça no cum decisões judiciais.

Cientes da nossa responsabilidade com o Judiciário e com as pessoas às quais servimos, utilizaremos esse canal exclusivamente para dar andamento às demandas p Tribunais.

Reforçamos que todos os e-mails recepcionados nessa caixa serão respondidos, caso remetidos por Tribunais. Assim, em outras situações semelhantes, caso não te confirmação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas uteis, gentileza reencaminhar.

Acusamos o recebimento da demanda nesta data e daremos seguimento.
0811884-29.2026.8.10.0001

Informo que a chave para o envio foi atualizada para amiljuridicoemergencial@amil.com.br

Qualquer dúvida, fico à disposição!

Departamento Jurídico da Amil

De: Vara de Saúde Suplementar do Termo Judiciário de São Luís <varasaudesup_slz@tjma.jus.br>
Enviado: sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 12:00
Para: Amil Jurídico Emergencial <amiljuridicoemergencial@amil.com.br>
Assunto: URGENTE - Citação e intimação - Processo 0811884-29.2026.8.10.0001



VARA DE SAÚDE SUPLEMENTAR DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

Endereços: Av. Prof. Carlos Cunha, s/n - Calhau, São Luís - MA, 65076-905 - Telefone: (98) 2055-2495- E-mail: varasaudesup_slz@tjma.jus.br

Processo nº : 0811884-29.2026.8.10.0001
Parte Autora : LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA
Parte Ré : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO (URGENTE)

O MM. Juiz de Direito HOLÍDICE CANTANHEDE BARROS, Titular da Vara de Saúde Suplementar do Termo Judiciário de São Luís, no uso de Etc.

Determina a qualquer dos Oficiais de Justiça lotados na Central de Mandados que efetue o cumprimento deste mandado no sentido de:

CITAR/INTIMAR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A inscrita no CNPJ: 29.309.127/0001-79, situada na Avenida D Zaidan, nº S/N, Edifício TR. B EMP. EZ Tower, 6, 7, 8, 9, 16, 20 e 23 Andar, Bairro: Vila São Francisco (Zona Sul), São Paulo – SP C/ 130, Fone: (21) 3805-1000

FINALIDADE: CITAR, para tomar conhecimento da presente ação e, querendo, apresentar contestação, de acordo com decisão proferida, cuja cópia segue anexa e integrante deste mandado; e **INTIMAR**, para tomar conhecimento da decisão de ID 172637991 que concedeu o pedido liminar.

PRAZO PARA CONTESTAR: 15 (quinze) dias úteis.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR: 24 (vinte e quatro) horas

ADVERTÊNCIA: Não sendo apresentada defesa, reputar-se-ão verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, nos termos dos arts. 231, 335 e 344 do Código de Pr

ANEXOS: Decisão de ID 172637991 e cópia da petição inicial

Dado e passado o presente expediente na Vara de Saúde Suplementar, desta Cidade e Termo Judiciário de São Luís, Estado do Maranhão, 20 de fevereiro de 2026. E CUTRIM FILHO, Diretor de Secretaria lotado(a) na Vara da Saúde Suplementar de São Luís, digitei, conferi e assino eletronicamente de ordem do MM. Juiz nos ter do CPC.

PEDRO BERGE CUTRIM FILHO

Diretor de Secretaria

Este processo tramita através do sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), cujo endereço na web é <https://pje.tjma.jus.br>, nos termos da Resolução GP 522013 do Tribunal de Ju envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais por advogados no PJe, somente serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º, da Le obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário do Maranhão, conforme disciplinado pela Resolução GP 522013. Por fim, nos termos do artigo 6º, § 3º, da Resolução G acessar ao inteiro conteúdo dos documentos constantes nos autos eletrônicos que foram apresentados pelo(a) autor(a) no momento do ajuizamento da ação. Para tanto, <https://pje.tjma.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam> e no campo "Número do Documento" utilize os códigos de acesso abaixo emitidos pelo PJe:



Documentos associados ao processo

Título	Tipo	Chave de acesso**
Petição Inicial	Petição Inicial	26022009071031300000159816749
RG Luziane de Jesus Santos Silva Rocha	Documento de identificação	26022009071048500000159816757
Certidão de Casamento	Documento Diverso	26022009071072300000159816759
Comprovante de Residencia	Comprovante de endereço	26022009071093300000159816760
Carteira do Plano de Saude Luziane	Documento Diverso	26022009071148900000159816761
DECLARACAO DE HIPOSSUFICIENCIA LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA assinado	Declaração	26022009071167900000159816763
PROCURACAO LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA assinado	Procuração	26022009071187200000159816764
Laudo Medico Dra Samantha Maria Lima de Sousa	Documento Diverso	26022009071202500000159816765
Negativa do Plano de Saude Amil	Documento Diverso	26022009071214500000159816766
Negativa Formalizada Pelo Plano de Saude enviada a paciente	Documento Diverso	26022009071224200000159816767
Print do Aplicativo da Amil Confirmando a Negativa 01	Documento Diverso	26022009071239000000159816769
Print do Aplicativo da Amil Confirmando a Negativa 02	Documento Diverso	26022009071250200000159816770
Print do Site da Maternidade Mostrando os planos que são aceitos	Documento Diverso	26022009071260100000159816771
Audio do Marido Falando com o Atendimento da Amil	Documento Diverso	26022009071270700000159816772
Decisão	Decisão	26022010120012900000159824620

Esta mensagem, juntamente com qualquer outra informação anexada, é confidencial e protegida por lei, e somente os(as) seus(suas) destinatários(as) são autorizados(tenha recebido por engano, por favor, informe o remetente e em seguida apague a mensagem, observando que neste caso, não há autorização para armazenar, encaminh copiar o seu conteúdo.





VARA DA SAÚDE SUPLEMENTAR DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

Endereços: Av. Prof. Carlos Cunha, s/n - Calhau, São Luís - MA, 65076-905 - Telefone: (98) 2055-2495 - E-mail: varasaudesup_slz@tjma.jus.br

Processo nº : 0811884-29.2026.8.10.0001

Parte Autora : LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA

Parte Ré : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

CERTIDÃO

CERTIFICO que, nesta data, encaminhei para o email da parte Requerida, o mandado de citação e intimação com seus anexos, conforme protocolo juntado.

O acima disposto é verdade e dou fé.

São Luís(MA), Sexta-feira, 20 de Fevereiro de 2026.

PEDRO BERGE CUTRIM FILHO

Diretor de Secretaria





Vara de Saúde Suplementar do Termo Judiciário de São Luís <varasaudesup_slz@tjma.jus.br>

URGENTE - Citação e intimação - Processo 0811884-29.2026.8.10.0001

Vara de Saúde Suplementar do Termo Judiciário de São Luís <varasaudesup_slz@tjma.jus.br>
Para: Amil Jurídico Emergencial <amiljuridicoemergencial@amil.com.br>

20 de fev



VARA DE SAÚDE SUPLEMENTAR DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

Endereços: Av. Prof. Carlos Cunha, s/n - Calhau, São Luís - MA, 65076-905 - Telefone: (98) 2055-2495- E-mail: varasaudesup_slz@tjma.jus.br

Processo nº : 0811884-29.2026.8.10.0001
Parte Autora : LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA
Parte Ré : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO (URGENTE)

O MM. Juiz de Direito HOLÍDICE CANTANHEDE BARROS, Titular da Vara de Saúde Suplementar do Termo Judiciário de São Luís, no uso de Etc.

Determina a qualquer dos Oficiais de Justiça lotados na Central de Mandados que efetue o cumprimento deste mandado no sentido de:

CITAR/INTIMAR: **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A** inscrita no CNPJ: 29.309.127/0001-79, situada na Avenida D Zaidan, nº S/N, Edifício TR. B EMP. EZ Tower, 6, 7, 8, 9, 16, 20 e 23 Andar, Bairro: Vila São Francisco (Zona Sul), São Paulo – SP CI 130, Fone: (21) 3805-1000

FINALIDADE: CITAR, para tomar conhecimento da presente ação e, querendo, apresentar contestação, de acordo com decisão proferida, cuja cópia segue anexa e integrante deste mandado; e **INTIMAR**, para tomar conhecimento da decisão de ID 172637991 que concedeu o pedido liminar.

PRAZO PARA CONTESTAR: 15 (quinze) dias úteis.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR: 24 (vinte e quatro) horas

ADVERTÊNCIA: Não sendo apresentada defesa, reputar-se-ão verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, nos termos dos arts. 231, 335 e 344 do Código de Pr

ANEXOS: Decisão de ID 172637991 e cópia da petição inicial

Dado e passado o presente expediente na Vara de Saúde Suplementar, desta Cidade e Termo Judiciário de São Luís, Estado do Maranhão, 20 de fevereiro de 2026. E CUTRIM FILHO, Diretor de Secretaria lotado(a) na Vara da Saúde Suplementar de São Luís, digitei, conferi e assino eletronicamente de ordem do MM. Juiz nos ter do CPC.

PEDRO BERGE CUTRIM FILHO

Diretor de Secretaria

Este processo tramita através do sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), cujo endereço na web é <https://pje.tjma.jus.br>, nos termos da Resolução GP 522013 do Tribunal de Ju envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais por advogados no PJe, somente serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º, da Le obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário do Maranhão, conforme disciplinado pela Resolução GP 522013. Por fim, nos termos do artigo 6º, § 3º, da Resolução G acessar ao inteiro conteúdo dos documentos constantes nos autos eletrônicos que foram apresentados pelo(a) autor(a) no momento do ajuizamento da ação. Pe endereço <https://pje.tjma.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam> e no campo "Número do Documento" utilize os códigos de acesso abaixo emitidos pelo PJe:

Documentos associados ao processo

Título	Tipo	Chave de acesso**
Petição Inicial	Petição Inicial	26022009071031300000159816749
RG Luziane de Jesus Santos Silva Rocha	Documento de identificação	26022009071048500000159816757
Certidão de Casamento	Documento Diverso	26022009071072300000159816759
Comprovante de Residencia	Comprovante de endereço	26022009071093300000159816760
Carteira do Plano de Saude Luziane	Documento Diverso	26022009071148900000159816761
DECLARACAO_DE_HIPOSSUFICIENCIA_LUZIANE_DE_JESUS_SANTOS_SILVA_ROCHA_assinado	Declaração	26022009071167900000159816763
PROCURACAO_LUZIANE_DE_JESUS_SANTOS_SILVA_ROCHA_assinado	Procuração	26022009071187200000159816764
Laudo Medico Dra Samantha Maria Lima de Sousa	Documento Diverso	26022009071202500000159816765
Negativa do Plano de Saude Amil	Documento Diverso	26022009071214500000159816766
Negativa Formalizada Pelo Plano de Saude enviada a paciente	Documento Diverso	26022009071224200000159816767
Print do Aplicativo da Amil Confirmando a Negativa 01	Documento Diverso	26022009071239000000159816769
Print do Aplicativo da Amil Confirmando a Negativa 02	Documento Diverso	26022009071250200000159816770
Print do Site da Maternidade Mostrando os planos que são aceitos	Documento Diverso	26022009071260100000159816771
Audio do Marido Falando com o Atendimento da Amil	Documento Diverso	26022009071270700000159816772
Decisão	Decisão	26022010120012900000159824620

3 anexos



- **0811884-29.2026.8.10.0001 - decisão.pdf**
188K
- **0811884-29.2026.8.10.0001 - mandado de citação e intimação.pdf**
179K
- **0811884-29.2026.8.10.0001 - petição inicial.pdf**
908K



VARA DE SAÚDE SUPLEMENTAR DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

Endereços: Av. Prof. Carlos Cunha, s/n - Calhau, São Luís - MA, 65076-905 - Telefone: (98) 2055-2495- E-mail: varasaudesup_slz@tjma.jus.br

Processo nº : 0811884-29.2026.8.10.0001

Parte Autora : LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA

Parte Ré : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO (URGENTE)

O MM. Juiz de Direito HOLÍDICE CANTANHEDE BARROS, Titular da Vara de Saúde Suplementar do Termo Judiciário de São Luís, no uso de suas atribuições, Etc.

Determina a qualquer dos Oficiais de Justiça lotados na Central de Mandados que efetue o cumprimento deste mandado no sentido de:

CITAR/INTIMAR: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A inscrita no CNPJ: 29.309.127/0001-79, situada na Avenida Dr. Chucri Zaidan, nº S/N, Edifício TR. B EMP. EZ Tower, 6, 7, 8, 9, 16, 20 e 23 Andar, Bairro: Vila São Francisco (Zona Sul), São Paulo – SP CEP: 04.711-130, Fone: (21) 3805-1000

FINALIDADE: **CITAR**, para tomar conhecimento da presente ação e, querendo, apresentar contestação, de acordo com decisão proferida, cuja cópia segue anexa e faz parte integrante deste mandado; e **INTIMAR**, para tomar conhecimento da decisão de ID 172637991 que concedeu o pedido liminar.

PRAZO PARA CONTESTAR: 15 (quinze) dias úteis.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR: 24 (vinte e quatro) horas

ADVERTÊNCIA: Não sendo apresentada defesa, reputar-se-ão verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, nos termos dos arts. 231, 335 e 344 do Código de Processo Civil/2015.

ANEXOS: Decisão de ID 172637991 e cópia da petição inicial

Dado e passado o presente expediente na Vara de Saúde Suplementar, desta Cidade e Termo



Judiciário de São Luís, Estado do Maranhão, 20 de fevereiro de 2026. Eu, PEDRO BERGE CUTRIM FILHO, Diretor de Secretaria lotado(a) na Vara da Saúde Suplementar de São Luís, digitei, conferi e assino eletronicamente de ordem do MM. Juiz nos termos do art. 250, VI do CPC.

PEDRO BERGE CUTRIM FILHO

Diretor de Secretaria

Este processo tramita através do sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), cujo endereço na web é <https://pje.tjma.jus.br>, nos termos da Resolução GP 522013 do Tribunal de Justiça do Maranhão. O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais por advogados no PJe, somente serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º, da Lei 11.419/2006, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário do Maranhão, conforme disciplinado pela Resolução GP 522013. Por fim, nos termos do artigo 6º, § 3º, da Resolução GP 522013, é possível acessar ao inteiro conteúdo dos documentos constantes nos autos eletrônicos que foram apresentados pelo(a) autor(a) no momento do ajuizamento da ação. Para tanto, acesse o endereço <https://pje.tjma.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam> e no campo "Número do Documento" utilize os códigos de acesso abaixo emitidos pelo PJe:

Documentos associados ao processo

Título	Tipo	Chave de acesso**
Petição Inicial	Petição Inicial	26022009071031300000159816749
RG Luziane de Jesus Santos Silva Rocha	Documento de identificação	26022009071048500000159816757
Certidão de Casamento	Documento Diverso	26022009071072300000159816759
Comprovante de Residencia	Comprovante de endereço	26022009071093300000159816760
Carteira do Plano de Saude Luziane	Documento Diverso	26022009071148900000159816761
DECLARACAO DE HIPOSSUFICIENCIA LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA assinado	Declaração	26022009071167900000159816763
PROCURACAO LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA assinado	Procuração	26022009071187200000159816764
Laudo Medico Dra Samantha Maria Lima de Sousa	Documento Diverso	26022009071202500000159816765
Negativa do Plano de Saude Amil	Documento Diverso	26022009071214500000159816766
Negativa Formalizada Pelo Plano de Saude enviada a paciente	Documento Diverso	26022009071224200000159816767
Print do Aplicativo da Amil Confirmando a Negativa 01	Documento Diverso	26022009071239000000159816769
Print do Aplicativo da Amil Confirmando a Negativa 02	Documento Diverso	26022009071250200000159816770
Print do Site da Maternidade Mostrando os planos que são	Documento Diverso	26022009071260100000159816771



aceitos		
Audio do Marido Falando com o Atendimento da Amil	Documento Diverso	26022009071270700000159816772
Decisão	Decisão	26022010120012900000159824620



VARA DE SAÚDE SUPLEMENTAR DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

Endereços: Av. Prof. Carlos Cunha, s/n - Calhau, São Luís - MA, 65076-905 - Telefone: (98) 2055-2495- E-mail: varasaudesup_slz@tjma.jus.br

PROCESSO: 0811884-29.2026.8.10.0001

AÇÃO: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135)

REQUERENTE: LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA

Advogados do(a) REQUERENTE: JULIO CAMPOS DE AMORIM - MA23913,
LUCIANA AMORIM SANTOS JACINTO - MA21150

REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

DECISÃO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada por LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..

A autora informa ser gestante com 37 semanas e 3 dias de evolução, apresentando quadro de pré-eclâmpsia sobreposta a Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) e feto em apresentação pélvica. Alega que, diante de alterações pressóricas e glicêmicas, houve indicação médica de interrupção imediata da gravidez (parto cesáreo de urgência). Relata que, ao dar entrada na maternidade credenciada Natus Lumine em 19/02/2026, a operadora ré negou a cobertura do procedimento



sob o fundamento de que a beneficiária cumpre período de carência contratual.

Instruem a inicial, entre os documentos: laudo médico, negativa formalizada, comprovantes de negativa via aplicativo e carteira do plano de saúde com segmentação obstétrica.

Requer, liminarmente, que a ré seja compelida a autorizar e custear o parto e demais procedimentos necessários à garantia da vida da mãe e do bebê. Pugna pelo benefício da justiça gratuita (ID 172627721).

É o relatório. Decido.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, **postergo a sua análise para momento posterior**. Diante dos elementos constantes nos autos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione documentos idôneos que comprovem a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, sob pena de indeferimento do benefício.

Passo ao exame da tutela de urgência.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, **a tutela de urgência deve ser concedida**. A probabilidade do direito resta evidenciada pelo relatório médico assinado pela Dra. Samantha Maria Lima de Sousa (CRM/MA 11720 - ID 172627723), que atesta a gravidade do quadro clínico: gestante de alto risco, 37 anos, com pré-eclâmpsia sobreposta, DMG e feto pélvico, evoluindo com descontrole de pressão e glicemia. O caráter de urgência é inequívoco, tendo a médica assistente encaminhado a paciente para "setor de emergência para interrupção da gravidez" devido às comorbidades e idade gestacional a termo.

A negativa de cobertura baseada em carência (ID 172627724) afigura-se, em análise preliminar, **manifestamente abusiva**. É imperativo destacar que,



embora a Lei nº 9.656/1998 permita prazos de carência de até 300 dias para partos a termo (Art. 12, V, "a"), **o mesmo diploma legal estabelece uma exceção intransponível a ser observada nos casos de urgência e emergência.** Conforme o Art. 12, V, "c", **o prazo máximo de carência para cobertura desses casos é de apenas 24 horas.**

Ademais, o Art. 35-C, inciso I, da referida lei, impõe a obrigatoriedade de cobertura nos casos de emergência, **definidos como aqueles que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis**, o que se amolda perfeitamente ao quadro de pré-eclâmpsia e diabetes gestacional relatado, dada a iminência de complicações severas como a eclâmpsia ou a morte fetal.

Nesse contexto, **a tentativa da operadora de plano de saúde de aplicar a carência de 300 dias para um parto que se tornou de urgência não é apenas uma violação à Lei, mas também verdadeira afronta à proteção à vida.**

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação (ocorrida em 26/05/2025 no caso em tela, ID 172627719), a negativa de cobertura para atendimento de urgência é abusiva, conforme a Súmula 597 do STJ: ***"A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação."***

Ressalte-se, ainda, que é ilegítima a recusa de internação hospitalar sob o pretexto de que o atendimento de emergência estaria limitado às primeiras 12 horas. Uma vez diagnosticada a necessidade de internação para salvaguardar a vida do paciente, **o plano deve custear integralmente o tratamento até a alta médica**, não podendo invocar carências para exames ou procedimentos cirúrgicos necessários ao



controle do quadro urgente.

O perigo de dano é latente, visto que a demora no atendimento coloca em risco imediato a sobrevivência e a higidez física da parturiente e do nascituro, dada a natureza crítica das patologias descritas, agravadas pela apresentação pélvica que impõe a necessidade de via cirúrgica para evitar traumas e asfixia neonatal.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. autorize e custeie, de forma imediata, a internação, o parto cesáreo de urgência, exames, insumos, equipe médica e, se necessário, UTI neonatal e adulta na maternidade Natus Lumine ou em outra de sua rede credenciada com suporte para alto risco.

Em caso de descumprimento desta ordem no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação, proceda-se ao bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD no valor estimado para a realização particular dos procedimentos, a ser informado pela parte autora mediante orçamento hospitalar.

CITE-SE a ré para contestar em 15 dias (art. 335, CPC). Oficie-se a Maternidade Natus Lumine para ciência e cumprimento imediato.

São Luís/MA, 20 de fevereiro de 2026.

Holídice Cantanhede Barros

Juiz Titular da Vara de Saúde Suplementar



AO DOUTO JUIZO DA VARA SUPLEMENTAR DA COMARACA DE SÃO LUIS / MA

Gravida 37 semanas e tres dias em iminencia de ter bebe. Extrema urgencia.

Paciente com Pre Eclampsia evoluindo com Pressão e Glicemia Alta.

URGENTE

**PEDE PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO AUTOR DA
AÇÃO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE (Artigo 1.048, inciso
I CPC)**

LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA, brasileira, casada, enfermeira, portadora do RG nº RG/CPF nº 036.095.933-42, residente e domiciliada na Rua do Retiro, Sitio do Amaro, S/N, Condominio Gran Village Eldorado, apartamento 03, Bloco 05, Bairro: Turu, São Luís – MA, Cep: 65067-380, e endereço eletrônico: luzianejss@hotmail.com vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência propor:

**AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/ PEDIDO DE
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE
URGENCIA**

Em face da **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A** inscrita no CNPJ: 29.309.127/0001-79, situada na Avenida Dr. Chucris Zaidan, nº S/N, Edifício TR. B EMP. EZ Tower, 6, 7, 8, 9, 16, 20 e 23 Andar, Bairro: Vila São Francisco (Zona Sul), São Paulo – SP CEP: 04.711-130, Fone: (21) 3805-1000, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.



1- DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA

A Autora vem requerer a Vossa Excelência, que se digne em conceder o benefício justiça gratuita, consoante o disposto na Lei nº 1.060/50, o Promovente declara para os devidos fins, e sob as penas da lei, que não possui condições de arcar com o pagamento de custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Visto que é maquiadora e neste momento não tem como trabalhar, além de gastos com medicamentos, plano de saúde e cuidados especiais que exigem. Inclusive precisando de ajuda de amigos e familiares.

O artigo 4º da Lei nº. 1.060/50, bem como, o artigo 4º da Lei nº 7.510/86, disciplinam que: *“A parte gozará dos benefícios da Assistência Judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo (...)”* Dessa forma, requer a autora que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita, pelos motivos já alinhavados, e, ainda, por ser a única forma de lhe proporcionar o mais amplo acesso ao Poder Judiciário, garantia essa que a Constituição Federal elegeu no inciso LXXIV, do artigo 5º.

2 - DOS FATOS

A requerente, é **GRAVIDA 37 semanas e três dias**, NA IMINENCIA DE TER BEBÊ, COM ALTO RISCO E EXTREMA URGENCIA. Tem o plano de saúde AMIL, carteira em anexo de número 094410804.

Está em carencia de parto, sem resposta do plano para qual maternidade seguir abandonada pelo plano. Porém é absurda pois **na Lei de Planos de Seguro - Lei 9656/98, artigo 12:**

V - Quando fixar períodos de carência:



c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

E já se passou muito mais do prazo estipulado em contrato.

Segundo Laudo médico o carater da internação é urgencia e a indicação clinica ressalta que a paciente com Pre Eclampsia + DMG + AP Pélvica e está com varias alterações como pressão e glicemia alta, precisando fazer o parto de forma urgente conforme laudo médico devido ao risco de complicações no parto para mãe e para o bebê.

RELATÓRIO MÉDICO

SIM CLÍNICA

Data de emissão: 19/02/2026

Endereço: Avenida Daniel de La Touche, Cohama, São Luís - MA

Dr(a). SAMANTHA MARIA LIMA DE SOUSA

CRM: 11720 - MA

Paciente: Luziane de Jesus Santos Silva Rocha

Sexo: Não Informado

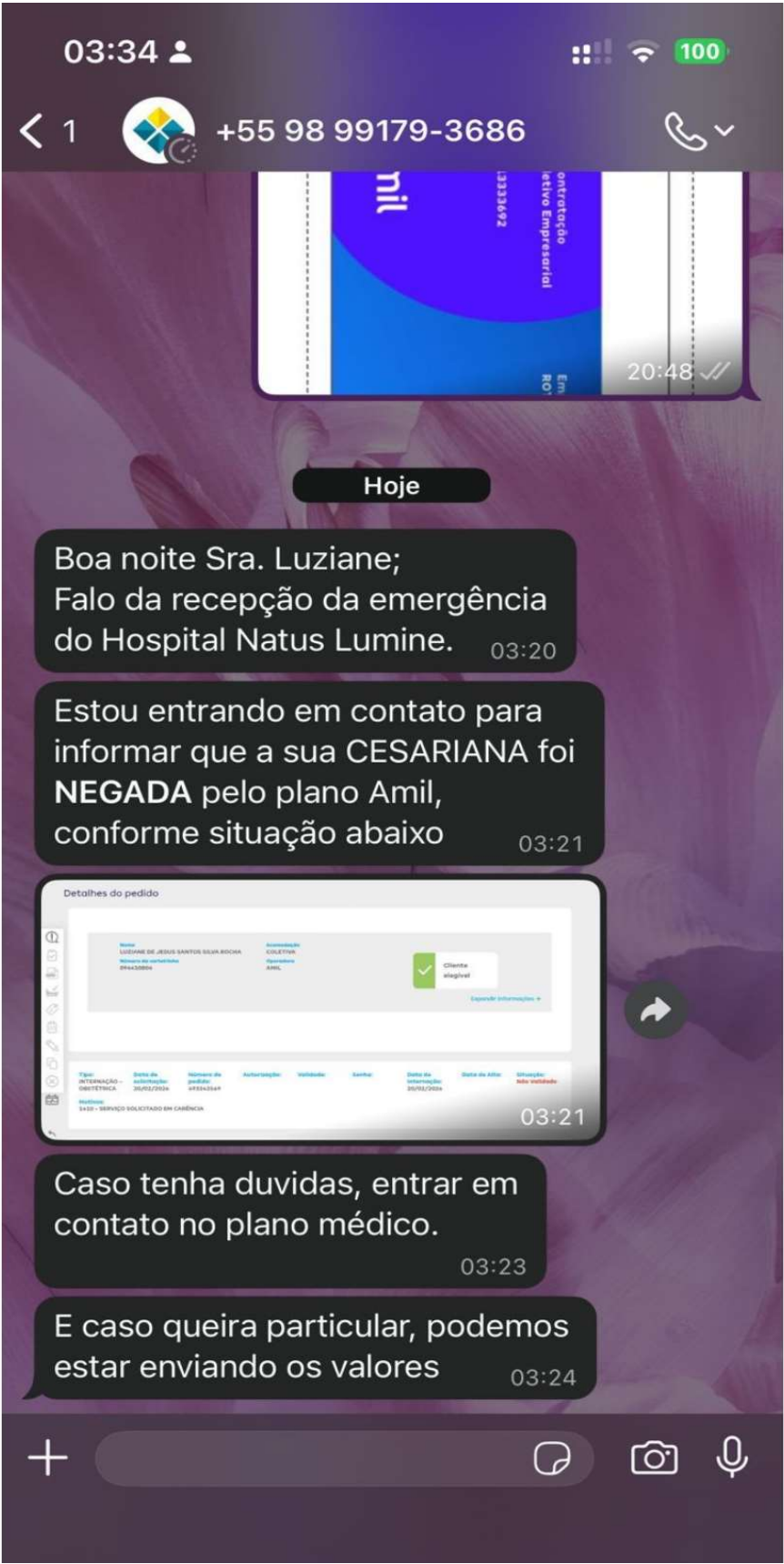
Paciente 37 anos, G2P1c, 37s2d, Pre Eclampsia Sobreposta + DMG + ap Pélvica, em uso de Metildopa 1g/dia e Nifedipino 20 mg/dia evoluindo com alterações pressóricos e glicêmicas, ainda que com vitalidade fetal preservada. Encaminhado para setor de emergência para interrupção da gravidez devido comorbidades associadas e IG a termo.

Deram entrada na emergencia da maternidade Natus Lumine as 20: 45 da noite do dia 19/02/2025 em que foi avaliada pelo medico plantonista e foi pedido o parto de urgencia devido a gravidade da paciente que esta em quadro de alto risco devido a Pre Eclampse, pressão alta e glissemia totalmente alterada.

Apesar da gravidade do caso, o plano de saude somente deu o retorno as 03:21 da manhã do dia 20/02/2026 dando a negativa do parto mesmo sabendo da graviade da



paciente conforme comunicado por mensagem de aplicativo da Natus lumine e da emergencia do Hospital em que ela aguarda para fazer o parto de urgencia.



COLETIVA

094410804

AMIL



Cliente
elegível

Expandir informações +

9

1

⊗

Não Validado

1410 - SERVIÇO SOLICITADO EM CARÊNCIA





ANS - nº 326305

Número do beneficiário: 094410804

Referência: CESARIANA - 31309054

Credenciado: NATUS LUMINE MATERNIDADE

Prezado(a) LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA,

Respondendo ao seu pedido de justificativa por escrito feito em 20/02/2026, informamos que não será possível cobrirmos os custos para o procedimento solicitado na data de 20/02/2026, pelo seguinte motivo:

Após análise do pedido encaminhado, verificamos que seu contrato se encontra em cumprimento do período de carência. Conforme definição da ANS, carência é o tempo que você deve aguardar para ser atendido pelo plano de saúde em um determinado procedimento. Assim, de acordo com a cláusula de PERÍODO DE CARÊNCIA de seu contrato, não será possível a cobertura do procedimento. Após o fim do período de carência, você adquirirá o direito à nova análise de cobertura do procedimento em questão. É importante ressaltar que o presente documento se refere exclusivamente ao procedimento mencionado acima. Caso tenha uma nova solicitação para outro procedimento é importante enviar um novo pedido, pois será feita uma nova análise.

Em caso de dúvida, entre em contato conosco pelo(s) telefone(s) abaixo :

Central de Serviços: informações sobre rede credenciada, coberturas contratadas, reembolso, segunda via de boletos e demais solicitações.

Cliente Amil

3004-1000 – Capitais e regiões metropolitanas – 0800 706 2363 – Demais localidades

Ouvidoria Amil: atendimento de 2ª a 6ª – feira, das 8h às 18h
3004-1094 – Capitais e regiões metropolitanas – 0800 721 1094 – Demais localidades
amil.com.br/institucional/#/formulario-ouvidoria

Atenciosamente,

Amil Assistência Médica Internacional S.A.
CNPJ: 29.309.127/0001-79

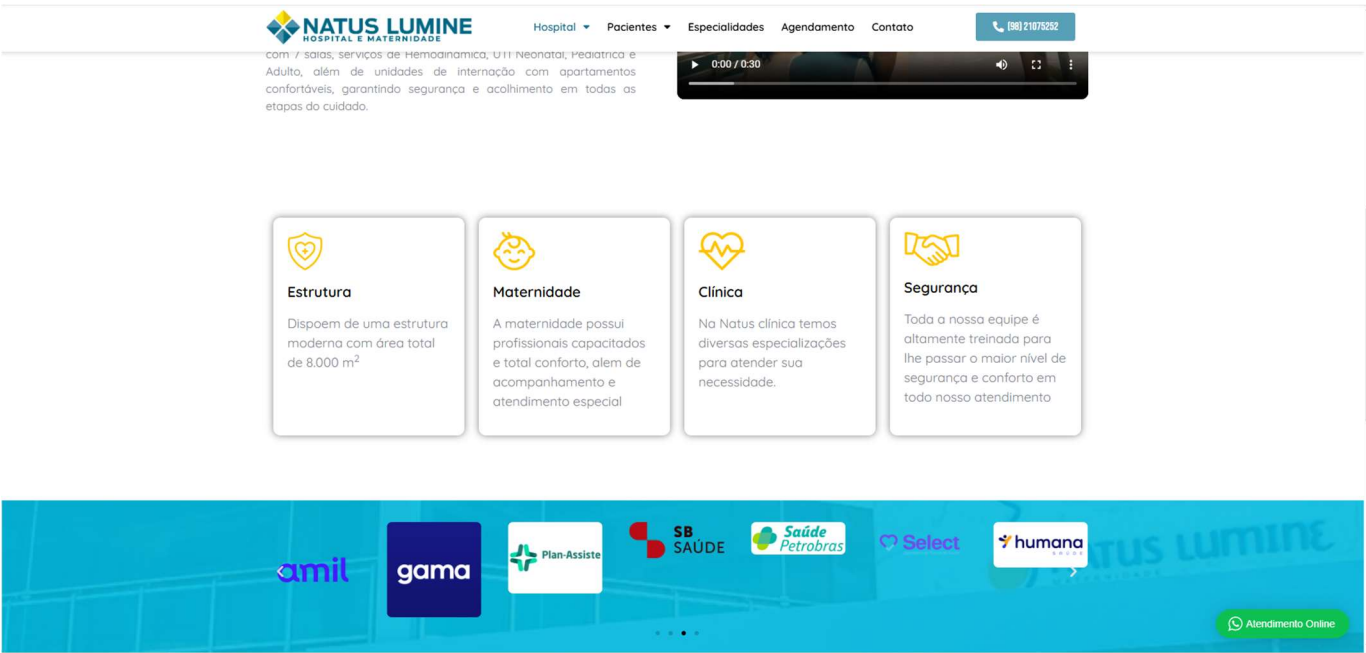


O marido da paciente também entrou em contato para saber o porque da negativa e informaram em ligação que devido a carencia eles não autorizaram o procedimento e que se a paciente quiser eles disponibilizariam uma ambulancia para fazer a transferencia da paciente para um hospital publicio caso eles não tivessem como pagar



de forma particular o hospital conforme audio da ligação em anexo.

Vale ressaltar que a maternidade é rede credenciada e pode ser observado que no proprio site mostra os planos de saude que são aceitos conforme print em anexo.



A situação é gravíssima conforme podemos ver a urgencia do caso conforme laudo medico expedido pela medica que a encaminhou, é tão certo que de forma imediata o medico plantonista solicitou o parto de forma imediata e o plano de saude negou atendimento para a paciente que está em situação de emergência.

Ora excelencia, é sabido que em caso de: EMERGÊNCIA: (é o evento que implica no risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o usuário, caracterizado em declaração do médico assistente), e, URGÊNCIA: (é o evento resultante de acidente pessoal, voluntário ou não, bem como de complicação no processo gestacional.) a carência é de 24 horas.

Portanto não restou outra alternativa do que vir até a baia da justiça para que a paciente possa ser atendida de forma imediata devido a gravidade da paciente e do risco de morte da mãe e do bebê.



3 - DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

A requerente, é A requerente, é **GRAVIDA 37 semanas e três dias**, NA IMINENCIA DE TER BEBÊ, COM ALTO RISCO E EXTREMA URGENCIA, Tem o plano de saúde AMIL, carteira em anexo de número 094410804.

Está em carencia de parto, sem resposta do plano para qual maternidade seguir abandonada pelo plano. Porém é absurda pois **na Lei de Planos de Seguro - Lei 9656/98, artigo 12:**

V - Quando fixar períodos de carência:

c) **prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;** (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

E já se passou muito mais do prazo estipulado em contrato.

Segundo Laudo médico **o carater da internação é urgencia** e a indicação clinica ressalta que a paciente com Pre Eclampsia + DMG + AP Pélvica e **está** com varias alterações como pressão e glicemia alta, precisando fazer o parto de forma urgente conforme laudo médico devido ao risco de complicações no parto para mãe e para o bebê.



RELATÓRIO MÉDICO

SIM CLÍNICA

Endereço: Avenida Daniel de La Touche, Cohama, São Luís - MA

Data de emissão: 19/02/2026

Dr(a). SAMANTHA MARIA LIMA DE SOUSA

CRM: 11720 - MA

Paciente: Luziane de Jesus Santos Silva Rocha

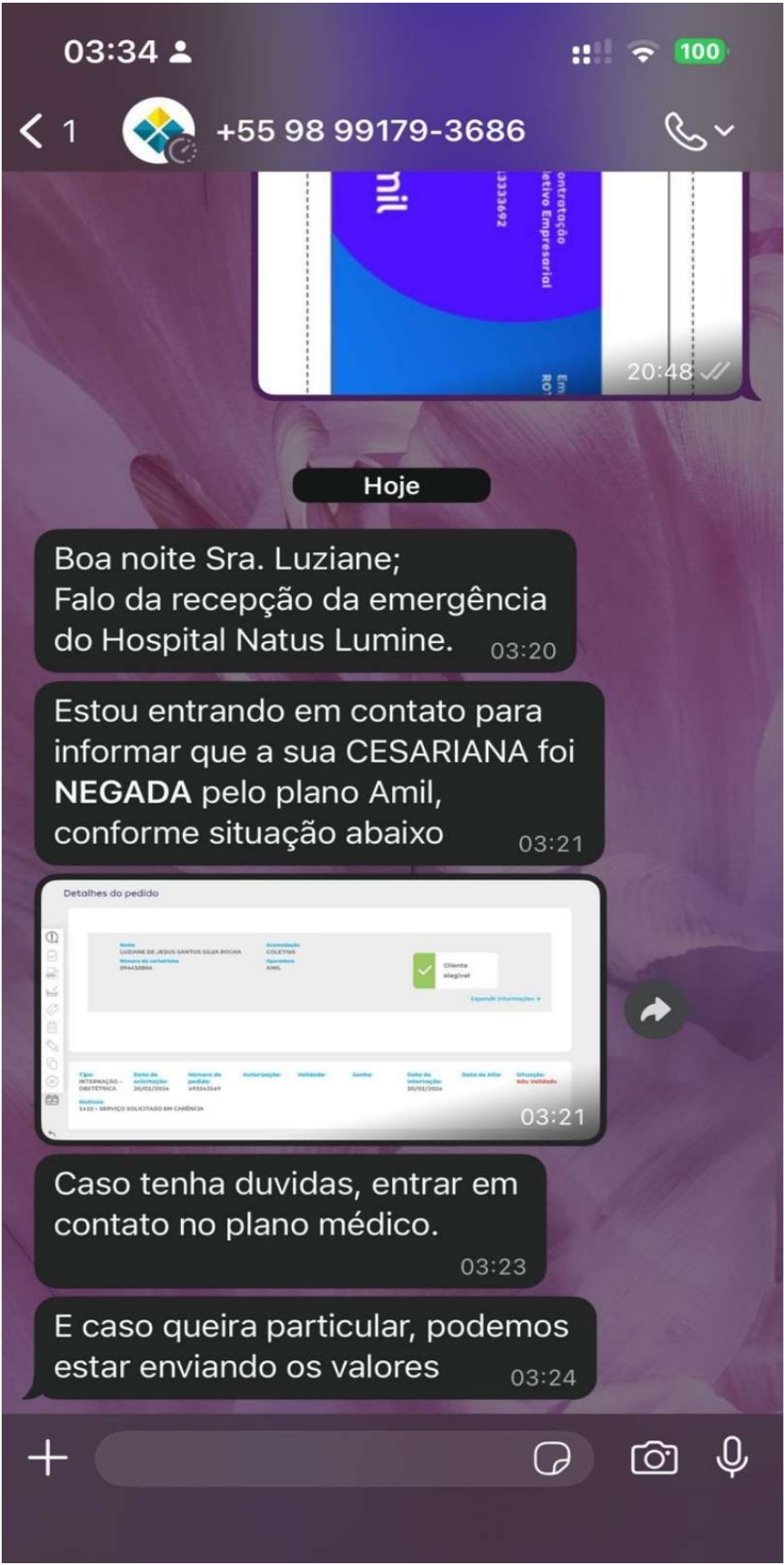
Sexo: Não Informado

Paciente 37 anos, G2P1c, 37s2d, Pre Eclampsia Sobreposta + DMG + ap Pélvica, em uso de Metildopa 1g/dia e Nifedipino 20 mg/dia evoluindo com alterações pressóricas e glicêmicas, ainda que com vitalidade fetal preservada. Encaminhado para setor de emergência para interrupção da gravidez devido comorbidades associadas e IG a termo.

Deram entrada na emergência da maternidade Natus Lumine as 20: 45 da noite do dia 19/02/2025 em que foi avaliada pelo médico plantonista e foi pedido o parto de urgência devido a gravidade da paciente que está em quadro de alto risco devido a Pre Eclampsia, pressão alta e glicemia totalmente alterada.

Apesar da gravidade do caso, o plano de saúde somente deu o retorno às 03:21 da manhã do dia 20/02/2026 dando a negativa do parto mesmo sabendo da gravidade da paciente conforme comunicado por mensagem de aplicativo da Natus Lumine e da emergência do Hospital em que ela aguarda para fazer o parto de urgência.





COLETIVA

094410804

AMIL



Cliente
elegível

Expandir informações +

⊗



Situação:
Não Validado

1410 - SERVIÇO SOLICITADO EM CARÊNCIA





ANS - nº 326305

Número do beneficiário: 094410804

Referência: CESARIANA - 31309054

Credenciado: NATUS LUMINE MATERNIDADE

Prezado(a) LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA,

Respondendo ao seu pedido de justificativa por escrito feito em 20/02/2026, informamos que não será possível cobrirmos os custos para o procedimento solicitado na data de 20/02/2026, pelo seguinte motivo:

Após análise do pedido encaminhado, verificamos que seu contrato se encontra em cumprimento do período de carência. Conforme definição da ANS, carência é o tempo que você deve aguardar para ser atendido pelo plano de saúde em um determinado procedimento. Assim, de acordo com a cláusula de PERÍODO DE CARÊNCIA de seu contrato, não será possível a cobertura do procedimento. Após o fim do período de carência, você adquirirá o direito à nova análise de cobertura do procedimento em questão. É importante ressaltar que o presente documento se refere exclusivamente ao procedimento mencionado acima. Caso tenha uma nova solicitação para outro procedimento é importante enviar um novo pedido, pois será feita uma nova análise.

Em caso de dúvida, entre em contato conosco pelo(s) telefone(s) abaixo :

Central de Serviços: informações sobre rede credenciada, coberturas contratadas, reembolso, segunda via de boletos e demais solicitações.

Cliente Amil

3004-1000 – Capitais e regiões metropolitanas – 0800 706 2363 – Demais localidades

Ouvidoria Amil: atendimento de 2ª a 6ª – feira, das 8h às 18h
3004-1094 – Capitais e regiões metropolitanas – 0800 721 1094 – Demais localidades
amil.com.br/institucional/#/formulario-ouvidoria

Atenciosamente,

Amil Assistência Médica Internacional S.A.
CNPJ: 29.309.127/0001-79

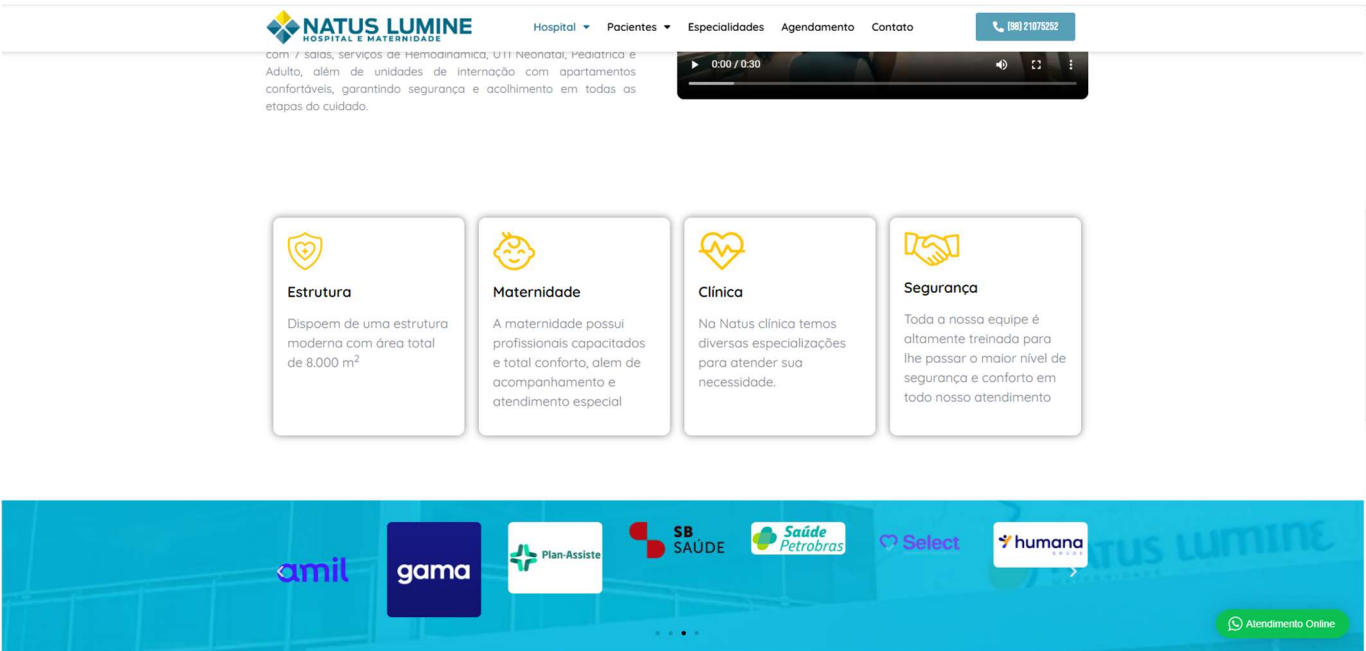


O marido da paciente também entrou em contato para saber o porque da negativa e informaram em ligação que devido a carencia eles não autorizaram o procedimento e que se a paciente quiser eles disponibilizariam uma ambulancia para fazer a transferencia da paciente para um hospital publicio caso eles não tivessem como pagar



de forma particular o hospital conforme audio da ligação em anexo.

Vale ressaltar que a maternidade é rede credenciada e pode ser observado que no proprio site mostra os planos de saude que são aceitos conforme print em anexo.



A situação é gravíssima conforme podemos ver a urgência do caso conforme laudo médico expedido pela médica que a encaminhou, é tão certo que de forma imediata o médico plantonista solicitou o parto de forma imediata e o plano de saúde negou atendimento para a paciente que está em situação de emergência.

No que concerne à tutela, especialmente para que a Requerida seja compelida a autorizar a realização da internação e procedimentos necessários buscados e arcar com as suas despesas, justifica-se a pretensão pelo princípio da necessidade.

O Código de Processo Civil autoriza o Juiz conceder a tutela de urgência quando “probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou o risco ao



resultado útil do processo”:

Art. 300 – A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, estão presentes os requisitos e pressupostos para a concessão da tutela requerida, existindo verossimilhança das alegações, além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, mormente no tocante à necessidade de a Requerente ter o amparo do plano de saúde contratado para o serviço de internação urgente conforme requisitado pela equipe médica que a atendeu.

O fumus boni iuris se caracteriza pelo próprio pedido médico para internação. Referido evidencia o caráter indispensável da internação, e a sua necessidade e urgência para possibilitar o tratamento adequado do quadro da paciente.

Evidenciado igualmente se encontra o periculum in mora, eis que a demora na consecução da internação e medicação necessária, objeto da lide, certamente acarretará um agravamento do quadro da Requerente que já é bem delicado. Obviamente isso põe em risco a própria vida da Requerente e do bebê, de acordo com o quadro em tela a não internação para fazer o tratamento necessário pode obviamente causar dano irreparável, ante à natureza do bem jurídico que se pretende preservar — a saúde —, e, em última análise, a vida.

A reversibilidade da medida também é evidente, uma vez que a Requerida, se vencedora na lide, poderá se ressarcir dos gastos que efetuou, mediante ação de cobrança própria.



Desse modo, à guisa de sumariedade de cognição, os elementos indicativos de ilegalidades contidas na prova ora imersa traz à tona circunstâncias de que o direito existe.

Acerca do tema do tema em espécie, é do magistério de José Miguel Garcia Medina as seguintes linhas:

“ (...) sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável (e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto menor for o grau de periculum. “ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado ... – São Paulo: RT, 2015, p. 472)

Com esse mesmo enfoque, sustenta Nélson Nery Júnior, delimitando comparações acerca da “probabilidade de direito” e o “fumus boni iuris”, esse professa, in verbis:

Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris: Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução...” (NERY JÚNIOR, Nélson. Comentários ao código de processo civil. – São Paulo: RT, 2015, p. 857-858)

Em face dessas circunstâncias jurídicas, faz-se necessária a concessão da tutela de urgência antecipatória, o que também sustentamos à luz dos ensinamentos de Tereza Arruda Alvim Wambier:

“O juízo de plausibilidade ou de probabilidade – que



envolvem dose significativa de subjetividade – ficam, ao nosso ver, num segundo plano, dependendo do periculum evidenciado. Mesmo em situações que o magistrado não vislumbre uma maior probabilidade do direito invocado, dependendo do bem em jogo e da urgência demonstrada (princípio da proporcionalidade), deverá ser deferida a tutela de urgência, mesmo que satisfativa. “ (Wambier, Teresa Arruda Alvim ... [et tal]. – São Paulo: RT, 2015, p. 499)

DO DIREITO

A recusa ao atendimento feita pela requerida é infundada, tendo em vista que os planos de saúde não podem negar atendimento para tratamentos de doenças, com exceção do rol taxativo nos casos em que o artigo 10 da Lei 9656/98 sustenta, o que não figura no caso em tela.

Denomina-se carência de plano de saúde todo o período previsto em contrato, que o associado fica limitado à alguns atendimentos. O regimento dessas carências é feito com base na Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 e regulamentado pela ANS.

A carência de plano de saúde funciona a partir de uma tabela estabelecida pela ANS:

Prazo máximo para carência

Cobertura		
Urgência	e	24 horas
emergência		

Mister a omissão, a ré não poderá recusar o atendimento ao autor, tendo em vista as alterações realizadas **na Lei de Planos de Seguro - Lei 9656/98, artigo 12:**



V - Quando fixar períodos de carência:

c) **prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;** (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

E ainda, desta lei o artigo 35-C que diz que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

I - De emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

Inclusive, O Tribunal de Justiça de São Paulo, editou a **Súmula¹ 103**:

*"É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na lei 9.656/98".*A jurisprudência pátria tem decidido acerca da cobertura dos planos de saúde, conforme segue a ementa abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - INTERNAÇÃO - PERÍODO DE CARÊNCIA - EMERGÊNCIA - PRAZO DE 24 HORAS. - Apresenta-se abusiva a negativa de cobertura por internação e procedimentos de urgência pelo plano de saúde, quando respeitado o prazo legal de 24 horas, sendo de rigor o reconhecimento da sua responsabilidade pelo pagamento



das despesas oriundas da prestação de serviços médicos.

(TJ-MG - AC: 10000190931279001 MG, Relator: JulianaCampos Horta, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data de Publicação: 28/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA - NEGATIVA DE COBERTURA – PRAZO DE CARÊNCIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS 1. A Lei 9.656/98, ao dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, contempla o prazo máximo de 24 horas de carência para cobertura de procedimentos de urgência ou emergência. 2. A validade de cláusulas contratuais que impõem o cumprimento de prazos de carência para cobertura de determinados procedimentos condiciona-se à inexistência dos eventos emergência ou urgência, pois não é razoável exigir do segurado acometido por situação clínica que foge da sua esfera de controle, que espere o transcurso do tempo para submeter-se a atendimento especializado. 3. A dor e o sofrimento psíquico experimentados com a indevida recusa de cobertura do procedimento cirúrgico pelo plano de saúde caracterizam o dano moral indenizável. 4. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano (R\$ 6.000,00). 5. Negou-se provimento ao apelo da ré.

(TJ-DF - APC: 20130710353130, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 27/05/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/06/2015. Pág.:



190)

E M E N T A – RECURSO DE APELAÇÃO – DEVER DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CARÊNCIA – PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA – ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. É

abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em conferir cobertura securitária para o procedimento cirúrgico de emergência indicado para a segurada no período de carência. A carência para procedimentos de urgência ou emergência não pode ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - APL: 08091538920158120001 MS 0809153-89.2015.8.12.0001, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 22/02/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2017)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. INTERNAÇÃO EM UTI. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA.

DANOS MORAIS. 1. Nos termos da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. O médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém condições de indicar o tratamento mais adequado ao caso específico, bem como apreciar a



urgência da intervenção, não sendo razoável a negativa do plano de saúde em não autorizar a internação em UTI sob a alegação de não cumprimento do prazo de carência. 3. Consoante a Lei 9.656/98, a carência para situações que necessitam de atuação médica de urgência ou emergência é de 24 horas, não podendo a operadora excluir tais hipóteses da cobertura do plano. 4. A injusta negativa de cobertura é apta a gerar danos morais, porquanto impinge ao paciente, que se encontra em momento de grande fragilidade, sofrimento e angústia pela incerteza de acesso ao tratamento necessário à sua saúde. 5. O arbitramento da indenização a título de danos morais objetiva a compensação pelo sofrimento suportado pela vítima e a punição do ofensor, observando-se a capacidade econômica das partes. 6. Recurso desprovido.

(TJ-DF 20160110141504 0004590-89.2016.8.07.0001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 19/10/2016, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/11/2016 . Pág.: 275/285)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.

CASO CONCRETO. 1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Súmula 469 do STJ. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Além disso, segundo o previsto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor

2. Em tese, é inaplicável o prazo de carência oposto pela



seguradora em caso de urgência. Prazo máximo de carência de 24 horas para atendimentos de urgência e emergência, situação, contudo, inócua no caso, eis que a cirurgia foi indicada pelo médico responsável, mas não há qualquer prova da urgência no procedimento. 3. Sucumbência recursal. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70073639221, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 30/08/2017).

(TJ-RS - AC: 70073639221 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 30/08/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2

Também se constata pela **Súmula n. 597 do STJ**

Enunciado

A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (SÚMULA 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)

Também há entendimento do **STJ Resp 1.947.757-RJ, RELATORIA DA Ministra Nancy Andrigli**, onde diz que se o parto decorrer de complicações na gestação o plano deve cobrir mesmo que a mulher esteja em carência.



RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR SEM OBSTETRÍCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA **DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES NO PROCESSO GESTACIONAL**. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.

JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de responsabilidade civil ajuizada em 14/08/2015, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos, respectivamente, em 16/12/2019 e 31/01/2020 e atribuídos ao gabinete em 02/07/2021. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre: i) o dever de a operadora de plano de saúde cobrir parto de urgência, quando o plano de saúde é contratado na segmentação hospitalar sem obstetrícia; ii) a responsabilidade do hospital pela negativa de atendimento médico de urgência; e iii) a configuração de dano moral. 3. A Lei 9.656/1998 autoriza a contratação de planos de saúde nas segmentações ambulatorial, hospitalar (com ou sem obstetrícia) e odontológica, estabelecendo as exigências mínimas para cada cobertura assistencial disponibilizada aos beneficiários. 4. Em relação ao plano de **saúde hospitalar sem obstetrícia**, contratado na espécie, a cobertura mínima está vinculada a prestação de serviços em regime de internação hospitalar, sem limitação de prazo e excluídos os procedimentos obstétricos. 5. A hipótese dos



autos, entretanto, apresenta a peculiaridade de se tratar de um **atendimento de urgência decorrente de complicações no processo gestacional**. 6. Nessa situação, a Lei 9.656/1998 (art. 35-C) e a Resolução CONSU nº 13/1998, estabelecem, observada a abrangência do plano hospitalar contratado e as disposições legais e regulamentares pertinentes, a obrigatoriedade de cobertura, razão pela qual a negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde foi indevida. 7. A orientação adotada pela jurisprudência desta Corte é a de que "A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, **ante a situação vulnerável em que se encontra**" (AgInt no AgInt no REsp 1.804.520/SP, 4ª Turma, DJe de 02/04/2020). 8. O CDC estabelece a responsabilidade solidária daqueles que participam da introdução do serviço no mercado por eventuais prejuízos causados ao consumidor (art. 7º, parágrafo único e art. 14). 9. Especificamente quanto à hipótese dos autos, o entendimento exarado pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com o do STJ, no sentido que existe responsabilidade solidária entre a operadora de plano de saúde e o hospital conveniado, pela reparação dos prejuízos sofridos pela beneficiária do plano decorrente da má prestação dos serviços, configurada, na espécie, pela **negativa indevida de cobertura e não realização do atendimento médico-hospitalar de urgência** de que necessitava a beneficiária-recorrida. 10. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção de suas conclusões, impede a apreciação do recurso especial. 11. Não se conhece do recurso especial



quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente. Precedentes. 12. Recurso especial de NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A conhecido e não provido. Recurso especial de AMESC - ASSOCIAÇÃO MÉDICA ESPÍRITA CRISTÃ não conhecido.

(STJ - REsp: 1947757 RJ 2021/0136676-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)

Por oportuno, anote-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme informativo de Jurisprudência n.º 590:

"DIREITO CIVIL E DOCONSUMIDOR. ABRANGÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE RELATIVAMENTE A TRATAMENTO DISPONIBILIZADO POR HOSPITAL CREDENCIADO EM PARCERIA COM INSTITUIÇÃO NÃO CREDENCIADA.

No caso em que, nas informações divulgadas por plano de saúde aos seus usuários, determinado hospital particular figure como instituição credenciada sem ressalvas, **se o usuário optar pela realização de tratamento contratado e disponibilizado pelo aludido hospital, a operadora do plano será obrigada a custeá-lo, ainda que o serviço seja prestado em parceria com instituição não credenciada, cuja unidade de atendimento funcione nas dependências do hospital, sendo irrelevante o fato de haver, na mesma localidade, outras instituições credenciadas para o mesmo tipo de tratamento de saúde.** Por determinação legal, as operadoras de planos de saúde devem ajustar com as entidades conveniadas,



contratadas, referenciadas ou credenciadas, mediante instrumentos formais, as condições de prestação de serviços de assistência à saúde. Conforme o art. 17-A da Lei n. 9.656/1998, devem ser estabelecidos com clareza, em tais contratos, os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes, bem como todas as condições para a sua execução. Devem conter, assim, o objeto, a natureza do ajuste, o regime de atendimento e a descrição de todos os serviços contratados. Infere-se, desse modo, que a operadora, ao divulgar e disponibilizar ao usuário a lista de prestadores conveniados, deve também providenciar a descrição dos serviços que cada um está apto a executar - pessoalmente ou por meio de terceiros -, segundo o contrato de credenciamento formalizado. Logo, quando a prestação do serviço não for integral, deve ser indicada a restrição e quais especialidades oferecidas pela entidade não estão cobertas, sob pena de se considerar todas incluídas no credenciamento, sobretudo em se tratando de hospitais, já que são estabelecimentos de saúde vocacionados a prestar assistência sanitária em regime de internação e de não internação, nas mais diversas especialidades médicas. O credenciamento, sem restrições, de hospital por operadora abrange, para fins de cobertura de plano de assistência à saúde, todas as especialidades médicas oferecidas pela instituição, ainda que prestadas sob o sistema de parceria com instituição não credenciada. Eventual divergência de índole administrativa entre operadora e prestador quanto aos serviços de atenção à saúde efetivamente cobertos no instrumento jurídico de credenciamento não pode servir de subterfúgio para prejudicar o consumidor de boa-fé, que confiou na rede conveniada e nas informações divulgadas pelo plano de saúde. As partes, nas relações contratuais, devem manter



posturas de cooperação, transparência e lealdade recíprocas, de modo a respeitar as legítimas expectativas geradas no outro, sobretudo em contratos de longa duração, em que a confiança é elemento essencial e fonte de responsabilização civil. Além do mais, mesmo havendo outras instituições credenciadas para o mesmo tipo de tratamento de saúde na mesma localidade, pode o usuário eleger, segundo as recomendações médicas e sua própria comodidade, qual o prestador de serviço credenciado mais apto a tratar sua moléstia, dentre aqueles constantes no rol oferecido pela operadora" (REsp 1.613.644-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/9/2016, DJe 30/9/2016).

A inversão do ônus da prova descrita no art. 6, inciso VIII, da Lei 8.078/90 vem em decorrência da reconhecida vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor frente à capacidade técnica e econômica do fornecedor, a regra sofre uma “flexibilização”, a fim de criar uma igualdade no plano jurídico. Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (...).”

DOS DANOS MORAIS

A Requerida, de outro contexto, devem ser condenadas a reparar os danos sofridos pela Autora. A família e a grávida foram tomados de angústia ao saber que internação e tratamento necessário não seria realizado, em face da absurda negativa sob pretenso respaldo em carência. Como se observa do laudo fornecido pelo médico, o



paciente necessita de internação e isso vem tornando a Promovente extremamente nervosa com a situação do de grave risco de vida, tudo por conta da absurda e negligente recusa.

Não percamos de vista o que, nesse contexto, disciplina o Código

Civil:

Art. 187 – Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.



Lamentavelmente a Autora sofreu grande desgosto, humilhação, sentiu-se desamparado, foi extremamente prejudicado, conforme já demonstrado. Nesse sentido, é merecedora de indenização por danos morais. **Maria Helena Diniz explica que dano moral “é a dor, angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima de evento danoso**, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”.

Mais adiante: “o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 18ª ed., 7ºv., c.3.1, p.92).

A Requerente pretende obter do Judiciário a rápida e eficaz prestação jurisdicional, no sentido de que seja reparado o dano moral sofrido em valor a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para que leve a Requerida modificar seus atos, de modo a zelar pela qualidade dos serviços prestados aos seus clientes, de sorte a não expô-los a constrangimentos desnecessários como os já relatados.

DO PEDIDO E REQUERIMENTO

Ante o exposto, requer-se URGENTEMENTE a Vossa Excelência:

1– A concessão liminar inaudita altera pars da tutela de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde, seja intimada para que para **imediatamente** autorize o parto da autora na maternidade Natus Lumiine ASSIM COMO QUALQUER EXAME, EQUIPE ESPECIALIZADA, UTI, fisioterapia E QUALQUER INTERVENÇÃO CIRURGICA OU HEMODINAMICA E/OU QUALQUER PROCEDIMENTO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A VIDA **DA AUTORA E DO SEU BEBÊ**, sob pena de multa diária no valor de determinado por este juízo em caráter cominatório pelo seu descumprimento;



2– A concessão os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do que dispõe a Lei nº 1.060/50, com redação alterada pela Lei nº 7.510/86;

3– A citação/intimação da Requerida, na pessoa do seu representante legal, a fim de, querendo, oferecer contestação a presente ação, inclusive por e-mail, malote digital ou outro meio eficaz pela urgência que se enfrenta, sob pena de submeterem-se aos efeitos da revelia;

4– Oficiar a Maternidade Natus Lumine , endereço Av dos Holandeses nº 69 Olho D'Água, São Luís, Brazil 65.065-420 da Liminar em regime de urgência do pagamento das despesas via plano de saúde para que garanta a permanência do menor no hospital devido o risco iminente de vida DA AUTORA E SEU BEBE.

6– A inversão do ônus da prova;

7 – Ao final sejam julgados totalmente **procedentes os pedidos**, com a confirmação da liminar, tornando definitiva a condenação da Requerida A AMIL, seja intimada para **imediatamente** autorize o parto da autora na maternidade Natus Lumiine ASSIM COMO QUALQUER EXAME, EQUIPE ESPECIALIZADA, UTI, fisioterapia E QUALQUER INTERVENÇÃO CIRURGICA OU HEMODINAMICA E/OU QUALQUER PROCEDIMENTO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A VIDA **DA AUTORA E DO SEU BEBÊ**, sob pena de multa diária no valor de determinado por este juízo em caráter cominatório pelo seu descumprimento;

8 – A condenação da operadora de plano de saúde Requerida no pagamento de danos morais arbitrado pelo Juízo ao valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais);

9– A Prioridade de tramitação do feito;



10– A condenação da Requerida ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação;

11 – Protesta ademais, por todos os meios de prova em direito admitidos, tais como depoimento pessoal do réu, testemunhas, documentos, perícias e etc.

Dá-se a causa o valor de R\$ R\$ 15.000,00 (quinze mil reais);

Nestes termos,

Pede deferimento.

São Luis/MA , 20 de fevereiro de 2026

JULIO CAMPOS DE AMORIM

ADVOGADO

OAB/MA 23913

LUCIANA AMORIM SANTOS JACINTO

Advogada

OAB/MA 23913 - OAB/SP 493147-3





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL

Estado do Maranhão
Secretaria de Segurança Pública

Nome / Name

LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF / Personal Number

036.095.933-42

Sexo / Sex

F

Data de Nascimento / Date of Birth

13/12/1988

Nacionalidade / Nationality

BRA

Naturalidade / Place of Birth

SAO LUIS/MA

Validade / Expiry

30/04/2034



Luizane de Jesus Santos Silva Rocha

Assinatura do Titular / Cardholder's Signature

CARTEIRA DE IDENTIDADE





Órgão Expedidor / Card Issuer
SSP/MA
Local / Place of Issue
SÃO LUÍS
Emissão / Issue
30/04/2024

Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature
Fábio Sergio Viegas Castro
Diretor do Instituto de Identificação

Emissão / Issue
30/04/2024

Valid

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

LEI Nº 7. 116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE CASAMENTO

MACKSON RODRIGUES ROCHA

E

LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA

MATRÍCULA:

0313850155 2014 2 00061 147 0023484 15

Mackson Rodrigues Rocha, Brasileiro, administrador, nascido em São Luís - MA. Ao(s) doze de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (12/09/1985).

Filho de Delson Rocha

E de Rosangela Rodrigues Rocha

Luziane de Jesus Santos Silva, Brasileira, enfermeira, nascida em São Luís - MA. Ao(s) treze de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (13/12/1988).

Filha de Raimundo Servulo Pereira Silva

E de Jesus Conceição dos Santos

Casamento realizado em trinta de abril de dois mil e quatorze (30/04/2014).

O regime adotado é o de Comunhão Parcial de Bens.

Continuou a assinar-se como: LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA.

Testemunhas: as constantes do termo

Observações e Averbações: "Nenhuma".

**O Conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
02 de maio de 2014, São Luís - MA.**

ENOCH RIBEIRO DE VASCONCELOS

Oficial Registrador

"Cartório Agostinho Vasconcelos"

Centro comercial da COHAB - Anil

São Luís - MA.

Simone Chã Pereira

Escritura Autentada

Cartório Agostinho Vasconcelos



SERVGROUP

Administração e consultoria

CONDOMINIO GRAN VILLAGE ELDORADO

Beneficiário final:
CONDOMINIO GRAN VILLAGE ELDORADO (19.443.268/0001-26) RUA DO RETIRO - S/N
- SITIO DO RIO AMARO TURU - SAO LUIS MA 65067380 / CNPJ: 19.443.268/0001-26

2ª via 20/02/2026 07:03

Recibo do Pagador

01/2026

Unidade

03 BLOCO 05

Composição da cobrança

Taxa Condominial Jan/2026.

333,90

Fundo de Reserva Jan/2026.

16,70

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

DEZ/2025

VALOR

Saldo em 30/11/2025

204.852,43

Receitas

Taxa Condominial

94.144,10

Juros

683,90

Multa

538,92

Desconto

-4.909,65

Tarifa bancária

-1.128,00

Rendimento de Investimentos

1.764,76

Multas Infrações

12,54

Fundo de Reserva

4.762,87

Honorários de Cobrança Extrajudicial e Judicial

1.420,76

Aluguel Garagem

150,00

Reembolso Registro de Imóveis Cartório

0,04

Taxa Condominial Acordo

773,08

Honorário Advocatício 2

50,60

Multa por descumprimento de acordo

338,93

Cota Extra I - Negociação Débito da Caema

314,08

Total de Receitas

98.916,93

Despesas

Com Pessoal

Salário

13.838,29

Décimo Terceiro Salário

4.106,09

INSS-PIS

8.521,64

FGTS

1.598,22

Vale Refeição

300,00

Vale Transporte

722,40

SST - Segurança e Saúde no Trabalho

317,00

Contribuição sindical

187,11

Total de Com Pessoal

29.590,75

Mensais

Energia elétrica

5.782,22

Seguro obrigatório

907,38

Internet-Telefone

241,71

Total de Mensais

6.931,31

Manutenção

Limpeza e conservação

2.860,20

Jardinagem

1.200,00

Piscina

1.000,00

Elétrica

2.059,79

Pinturas

484,53

Dedetização

550,00

Hidráulica

170,24

Móveis e Utensílios

566,20

Caixas d água-Cisternas-Poco

700,00

Portas e Janelas

562,18

Telhados e Coberturas

1.550,00

Refrigeração

663,42

Recarga Extintores-Para Raios-Sistema Incêndio-AL

400,00

vará-Treinamento Brigada

Interfones-Cerca Eletrica-CFTV-Antenas

3.159,21

Playground-Parquinho

646,79

Manutenções Diversas-Pequenas Reformas

3.991,00

Manutenção Elétrica-Hidráulica

1.700,00

Total de Manutenção

22.263,56

Diversas

Despesas bancárias

388,04

Honorários de Cobrança Extrajudicial e Judicial

1.741,47

Honorários Administradora

3.795,00

Serviço Mensal Advogado

2.277,00

Remuneração Síndico

2.702,04

Fiscal de Equipe

4.673,94

Despesas Administrativas

1.136,23

Certificado Digital

200,00

IRRF

3,16

Total de Diversas

16.916,88

Serviços aprovados na AGE de 24.11.2025

Manutenção do muro de divisa com a Vila União

8.495,15

Manutenção corretiva da cerca elétrica

5.950,00

Manutenção da cisterna do Bloco 13

5.264,18

Total de Serviços aprovados na AGE de 24.11.2025

19.709,33

Total de Despesas

95.411,83

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)

3.505,10

Saldo em 31/12/2025

208.357,53

RESUMO FINANCEIRO

CONTA

SALDO ANT.

CRÉDITOS*

DÉBITOS*

SALDO FINAL

CONTA ORDINÁRIA

6.617,49

117.916,35

98.408,67

26.125,17

I

FUNDO DE RESERV

189.791,38

1.748,27

17.164,18

174.375,47

A (CDB FLEX EMP

RESARIAL)

ÁREA DE LAZER

2.095,48

14,07

3,16

2.106,39

APLICAÇÃO AUTOM

230,14

2,42

0,00

232,56

ÁTICA CONTA ORD

INÁRIA (FUNDO D

E INVESTIMENTOS

CAIXA PEQUENO

6.117,94

3.000,00

3.600,00

5.517,94

Saldo final

204.852,43

122.681,11

(119.176,01)

208.357,53

(*) Inclui transferência entre contas.

Agência/Cod. Beneficiário

0001/0000515-5

Nosso número

001/00519222034-9

Vencimento

11/02/2026

(=) Valor do documento

350,60

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Pagador

MACKSON RODRIGUES ROCHA (03 Bloco 05)

N. Doc

473041

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica

481-2

48190.00003 00005.150511 92220.340142 9 13540000035060

Local para pagamento

Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD

Beneficiário final:

CONDOMINIO GRAN VILLAGE ELDORADO (19.443.268/0001-26)
RUA DO RETIRO - S/N - SITIO DO RIO AMARO TURU - SAO
LUIS MA 65067380 / CNPJ: 19.443.268/0001-26

Agência/Cod. Beneficiário

0001/0000515-5

Intermediado por:

PJBank Pagamentos SA

CNPJ: 18.191.228/0001-71

Nosso número

001/00519222034-9

Data do documento

28/01/2026

Nº do Documento

473041

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data processamento

20/02/2026

Vencimento

11/02/2026

Uso do banco

Carteira

001

Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,01 Juros 0,033% a.d.= R\$0,12/dia
Até dia 10/02/2026 conceder desconto de R\$23,05, cobrar R\$327,55.
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO. EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DO BOLETO
ONLINE - WWW.SERVGROUP.COM.BR OU APLICATIVO "ÁREA DO CONDÔMINO".

(=) Valor do documento

350,60

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor

Pagador

MACKSON RODRIGUES ROCHA (03 Bloco 05)

RUA DO RETIRO - S/N - SITIO DO RIO AMARO (03 Bloco 05) TURU
65067380 SÃO LUIS-MA

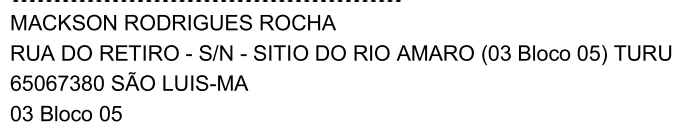
Código de baixa:

Sacador/Avalista: CONDOMINIO GRAN VILLAGE ELDORADO 19.443.268/0001-26

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Número do documento: 26022009071093300000159816760
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=26022009071093300000159816760
Assinado eletronicamente por: JULIO CAMPOS DE AMORIM - 20/02/2026 09:07:11

Num. 172627718 - Pág. 1



00000000 0001



☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ Não existe nº indicado ☐ Desconhecido ☐ Recusado		☐ Não procurado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Informação escrita por 3º ☐ CEP errado ou não inform.	Entregador
Data	Registrado ao serviço postal em		



Servgroup Gestão Condominial
Av. Alcântara Machado, Q. 13, nº 27, Ed.
Terraço Maranhão Novo, CEP: 65.061-240,
São Luís - MA.
servgroup.com.br / Tel.: 98 3249-1008 /
98850-1775 (whatsapp)



amil

Nome

LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA
ROCHA

Nascimento

13/12/1988

Número do Beneficiário

094410804

Plano

AMIL S380 COPART TP

Rede de Atendimento

883 Amil S380 QC

Acomodação

ENFERMARIA

Segmentação

Inclusão

26/05/2025

Ambulatorial, Hospitalar com
Obstetrícia

Abrangência Geográfica
NACIONAL

ANS - nº 326305

Tipo de Contratação

Plano Coletivo Empresarial

CNS

709801013333692

Empresa ou Titular

ROTA 50 BURGERS

amil



DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

EU LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA, brasileira, casada, enfermeira, portadora do RG nº RG/CPF nº 036.095.933-42, residente e domiciliada na Rua do Retiro, Sítio do Amaro, S/N, Condomínio Gran Village Eldorado, apartamento 03, Bloco 05, Bairro: Turu, São Luís – MA, Cep: 65067-380, e endereço eletrônico: luzianejss@hotmail.com

Declaro, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que não tenho condições de arcar com as despesas inerentes ao presente processo, sem prejuízo do meu sustento e de minha família, necessitando, portanto, da Gratuidade de Justiça, nos termos do art.98 e seguintes da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), Requeiro, ainda, que o benefício abranja a todos os atos do processo.

São Luís – MA, 20 de fevereiro de 2026

LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA



Documento assinado digitalmente

LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA

Data: 20/02/2026 07:44:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





PROCURAÇÃO

EU LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA, brasileira, casada, enfermeira, portadora do RG nº RG/CPF nº 036.095.933-42, residente e domiciliada na Rua do Retiro, Sitio do Amaro, S/N, Condominio Gran Village Eldorado, apartamento 03, Bloco 05, Bairro: Turu, São Luís – MA, Cep: 65067-380, e endereço eletrônico: luzianejss@hotmail.com

OUTORGADO(S): OUTORGADO(S): Dra. LUCIANA AMORIM SANTOS JACINTO, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/MA 21.150, OAB/SP 493147-3 (LUCIANA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 56.227.711/0001-58) com endereço profissional na Avenida dos Holandeses, nº 14, Bairro: Calhau, Edifício Century Empresarial, Sala 903 CEP: 65071-380 São Luís – MA onde recebe intimações e notificações, e endereço eletrônico: lucianaamorimsj.adv@gmail.com e **JULIO CAMPOS DE AMORIM**, brasileiro, casado, inscrito na OAB/MA 23913, com endereço profissional na Avenida dos Holandeses, nº 14, Bairro: Calhau, Edifício Century Empresarial, Sala 903 CEP: 65071-380 São Luís – MA onde recebe intimações e notificações, e endereço eletrônico: juliocampos.ljamorimadvocacia@gmail.com

PODERES: nos termos do art. 105 do Código de processo Civil, Lei 13.105/2015, Pelo presente instrumento de procuração, o(s) acima qualificado(s) como OUTORGANTE(S) nomeia(m) e constitui (em) seu(s) bastante procurador (es) o(s) advogado(s) qualificado(s) como OUTORGADO(S), ao (aos) qual (quais) confere (em) amplos e ilimitados poderes para promover as defesas de seus interesses no foro em geral, seja administrativamente ou perante qualquer Juízo, instância ou Tribunal, podendo promover quaisquer ações, defendê-lo(s) nas que lhe(s) forem contrárias, bem como ingressar com quaisquer medidas preliminares, preventivas ou assecuratórias dos seus direitos ou interesses.

Cláusula específica: Ainda pelo presente instrumento, o(s) OUTORGANTE(S) concede(m) ao(s) OUTORGADO(S) poderes especiais para confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber valores, dar quitação, receber alvará, firmar compromisso, nos termos do art. 105 do NCP.

São Luís – MA, 20 de fevereiro de 2026

LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA

Documento assinado digitalmente
gov.br LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA
Data: 20/02/2026 07:46:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



SIM CLÍNICA

Data de emissão: 19/02/2026

Endereço: Avenida Daniel de La Touche, Cohama, São Luís - MA

Dr(a). SAMANTHA MARIA LIMA DE SOUSA

CRM: 11720 - MA

Paciente: Luziane de Jesus Santos Silva Rocha

Sexo: Não Informado

Paciente 37 anos, G2P1c, 37s2d, Pre Eclampsia Sobreposta + DMG + ap Pélvica, em uso de Metildopa 1g/dia e Nifedipino 20 mg/dia evoluindo com alterações pressóricos e glicêmicas, ainda que com vitalidade fetal preservada. Encaminhado para setor de emergência para interrupção da gravidez devido comorbidades associadas e IG a termo.

ASSINATURA ELETRÔNICA
QUALIFICADA

ICP
Brasil

Conforme
MP 2.200-2/01
e Lei 14.063/20

Relatório Médico assinado digitalmente por SAMANTHA MARIA LIMA DE SOUSA em 19/02/2026 18:33, conforme MP nº 2.200-2/2001, Resolução Nº CFM 2.299/2021 e Resolução CFM Nº 2.381/2024.

O documento médico poderá ser validado em <https://validar.iti.gov.br>.

Acesse o documento em:
https://prescricao.cfm.org.br/documento?_format=application/pdf



CFMP-RM-M4HVNJV9

Detalhes do pedido

Nome
LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA
Número da carteirinha
094410804

Acomodação
COLETIVA
Operadora
AMIL

Cliente elegível

[Expandir informações +](#)

Tipo: INTERNAÇÃO - OBSTÉTRICA	Data de solicitação: 20/02/2026	Número do pedido: 493343569	Autorização:	Validade:	Senha:	Data de Internação: 20/02/2026	Data de Alta:	Situação: Não Validado
Motivos: 1410 - SERVIÇO SOLICITADO EM CARÊNCIA								



Número do beneficiário: 094410804
Referência: CESARIANA - 31309054
Credenciado: NATUS LUMINE MATERNIDADE

Prezado(a) LUZIANE DE JESUS SANTOS SILVA ROCHA,

Respondendo ao seu pedido de justificativa por escrito feito em 20/02/2026, informamos que não será possível cobrirmos os custos para o procedimento solicitado na data de 20/02/2026, pelo seguinte motivo:

Após análise do pedido encaminhado, verificamos que seu contrato se encontra em cumprimento do período de carência. Conforme definição da ANS, carência é o tempo que você deve aguardar para ser atendido pelo plano de saúde em um determinado procedimento. Assim, de acordo com a cláusula de PERÍODO DE CARÊNCIA de seu contrato, não será possível a cobertura do procedimento. Após o fim do período de carência, você adquirirá o direito à nova análise de cobertura do procedimento em questão. É importante ressaltar que o presente documento se refere exclusivamente ao procedimento mencionado acima. Caso tenha uma nova solicitação para outro procedimento é importante enviar um novo pedido, pois será feita uma nova análise.

Em caso de dúvida, entre em contato conosco pelo(s) telefone(s) abaixo :

Central de Serviços: informações sobre rede credenciada, coberturas contratadas, reembolso, segunda via de boletos e demais solicitações.

Cliente Amil

3004-1000 – Capitais e regiões metropolitanas – 0800 706 2363 – Demais localidades

Ouvidoria Amil: atendimento de 2ª a 6ª - feira, das 8h às 18h
3004-1094 – Capitais e regiões metropolitanas – 0800 721 1094 – Demais localidades
amil.com.br/institucional/#/formulario-ouvidoria

Atenciosamente,

Amil Assistência Médica Internacional S.A.
CNPJ: 29.309.127/0001-79



NATUS LUMINE
MATERNIDADE

INTERNAÇÃO - OBSTÉTRICA

Pedido: 493343569

Protocolo: 326305202602204933435691

Data: 20/02/2026



Procedimento/Serviço

SEQUÊNCIA 1

20/02/2026



Cesariana

Quantidade: 1
Situação: Não Validado
Executante: NATUS LUMINE MATERNIDA...
Motivo: Beneficiário em carência para o ...

Atendimento Ao Recém-Nascido Em Berçário

Quantidade: 3
Situação: Não Validado
Executante: NATUS LUMINE MATERNIDA...

Atendimento Ao Recém-Nascido Em Sala De Parto
(Parto Normal Ou Operatório De Baixo Risco)

Quantidade: 1
Situação: Não Validado
Executante: NATUS LUMINE MATERNIDA...

DIÁRIA DE QUARTO COLETIVO DE 2 LEITOS COM
BANHEIRO PRIVATIVO

Quantidade: 1
Situação: Não Validado





Acompanhe sua solicitação

Quantidade: 1

Situação: Não Validado

Executante: NATUS LUMINE MATERNIDA...

Motivo: Beneficiário em carência para o ...

Atendimento Ao Recém-Nascido Em Berçário

Quantidade: 3

Situação: Não Validado

Executante: NATUS LUMINE MATERNIDA...

Atendimento Ao Recém-Nascido Em Sala De Parto
(Parto Normal Ou Operatório De Baixo Risco)

Quantidade: 1

Situação: Não Validado

Executante: NATUS LUMINE MATERNIDA...

DIÁRIA DE QUARTO COLETIVO DE 2 LEITOS COM
BANHEIRO PRIVATIVO

Quantidade: 1

Situação: Não Validado

Executante: NATUS LUMINE MATERNIDA...

DIÁRIA DE BERÇÁRIO NORMAL

Quantidade: 1

Situação: Não Validado

Executante: NATUS LUMINE MATERNIDA...

DIÁRIA DE ACOMPANHANTE COM REFEIÇÃO
COMPLETA

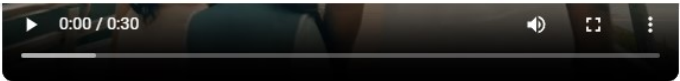
Quantidade: 1

Situação: Não Validado

Executante: NATUS LUMINE MATERNIDA...



com 7 salas, serviços de Hemodinâmica, UTI Neonatal, Pediatria e Adulto, além de unidades de internação com apartamentos confortáveis, garantindo segurança e acolhimento em todas as etapas do cuidado.



Estrutura

Dispoem de uma estrutura moderna com área total de 8.000 m²



Maternidade

A maternidade possui profissionais capacitados e total conforto, alem de acompanhamento e atendimento especial



Clínica

Na Natus clínica temos diversas especializações para atender sua necessidade.



Segurança

Toda a nossa equipe é altamente treinada para lhe passar o maior nível de segurança e conforto em todo nosso atendimento



Tipo de documento: Documento Diverso
Descrição do documento: Audio do Marido Falando com o Atendimento da Amil
Id: 172630480
Data da assinatura: 20/02/2026

Atenção

Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'.

